

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 946/2536

นาง ขนิษฐา ธรรม วิทย์

โจทก์

นาง ศศิวรรณ อุณหสุวรรณ หรือลียะ

กิตติพร

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1480

ป.วิ.พ. มาตรา 183

การที่โจทก์บรรยายฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินและตึกพิพาท เพียงว่าที่ดินและตึกพิพาทเป็นสินสมรสของบิดามารดาโจทก์ระหว่างบิดามารดา โจทก์อยู่กินร่วมกัน บิดาโจทก์ได้จดทะเบียนโอนขายที่ดินและตึกพิพาทให้จำเลยซึ่งเป็นเลขานุการและเป็นภริยาไม่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาโจทก์ และมีการปลอมลายมือชื่อของมารดาโจทก์ในหนังสือให้ความยินยอมนิติกรรมการซื้อขายจึงไม่สมบูรณ์และไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เมื่อโจทก์มิได้บรรยายถึงการกระทำของจำเลย ว่าได้รับโอนที่ดินและตึกพิพาทมาโดยไม่สุจริต จำเลยให้การว่าจำเลยซื้อมาโดยสุจริต จึงฟังได้ว่าขณะที่ทำนิติกรรมซื้อขายนั้นจำเลยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้กระทำการโดยสุจริต โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1480 คดีนี้ไม่มีประเด็นที่จะพิจารณาต่อไป

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรของนายกระแสรักกับนางสุจิตราอุณหสุวรรณ ซึ่งจดทะเบียนสมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2524 มารดาโจทก์ตาย โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของมารดาตามคำสั่งศาล ทรัพย์สินมรดกของมารดาโจทก์มีที่ดินโฉนดเลขที่ 5140 ตำบลบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พร้อมตึกแถวเลขที่ 96 ปากซอยวรพงษ์ บางลำภู ซึ่งเป็นสินสมรสของบิดามารดาโจทก์ ต่อมาวันที่ 8 ธันวาคม 2529 บิดาโจทก์ตาย โจทก์ได้ไปติดต่อเจ้าพนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร เพื่อสอบหลักฐานโฉนดดังกล่าว ปรากฏว่าบิดาโจทก์ได้โอนขายที่ดินและตึกแถวแก่จำเลยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2523 โดยมีผู้ปลอมลายมือชื่อมารดาโจทก์ในหนังสือให้ความยินยอมในการโอนขายที่ดินพร้อมตึกแถวดังกล่าวให้แก่จำเลย การทำนิติกรรมซื้อขายจึงไม่สมบูรณ์และไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ดินพร้อมตึกแถวดังกล่าวราคาประมาณ 2,000,000 บาท โจทก์ พี่ชาย และน้องสาวโจทก์เป็นทายาทโดยธรรมของมารดามีสิทธิได้รับ 3 ใน 8 ส่วน คิดเป็นเงิน 750,000 บาท ได้เจรจาประนีประนอมกับจำเลยแล้ว แต่จำเลยไม่ยอมแบ่งขอให้เพิกถอนนิติกรรมสัญญาซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 5140 ตำบลบ้านพานถม (บางขุนพรหม) อำเภอพระนคร (ดุสิต) กรุงเทพมหานคร และตึกแถวเลขที่ 96 ปากซอยวรพงษ์ บางลำภู ซึ่งทำเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2523 ระหว่างบิดาโจทก์กับจำเลย ให้จำเลยแบ่งทรัพย์สินมรดก 3 ใน 8 ส่วนของที่ดินและตึกแถวให้แก่ นายวิกิจ อุณหสุวรรณ โจทก์ และนางบุษบา อุณหสุวรรณ คิดเป็นเงิน 750,000 บาท ถ้าตกลงแบ่งกันไม่ได้ ให้ประมูลกันเองหรือขายทอดตลาดเอาเงินมาแบ่งให้ตามส่วน

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2523 จำเลยได้ซื้อที่ดินโฉนดตามฟ้องพร้อมบ้านเลขที่ 96 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินจากนายกระแสรัก อุณหสุวรรณ โดยสุจริต ได้ชำระค่าตอบแทนและจดทะเบียนนิติกรรมการซื้อขายโดยสุจริต โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องให้เพิกถอน โจทก์ไม่เคยบอกล้างนิติกรรมการซื้อขาย

ที่ดินและบ้านดังกล่าว และโจทก์หรือมารดาโจทก์ไม่ใช่สิทธิบอกล้างนิติกรรมการซื้อขายภายใน 1 ปี นับแต่วันรู้หรือควรจะรู้ จึงขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งงดสืบพยานโจทก์จำเลย แล้วพิพากษาว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ปัญหาต่อไปมีว่า ศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานโจทก์จำเลย และวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องชอบหรือไม่เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินและตึกพิพาทแต่เพียงว่า ที่ดินและตึกพิพาทเป็นสินสมรสของบิดามารดาโจทก์ ระหว่างบิดามารดาโจทก์อยู่กินร่วมกัน บิดาโจทก์ได้จดทะเบียนโอนขายที่ดินและตึกพิพาทให้แก่จำเลยในขณะที่จำเลยเป็นเลขานุการและเป็นภริยาไม่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาโจทก์ และมีผู้ปลอมลายมือชื่อของมารดาโจทก์ลงในหนังสือให้ความยินยอมนิติกรรมการซื้อขายจึงไม่สมบูรณ์และไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีได้บรรยายถึงการกระทำของจำเลยว่าได้รับโอนที่ดินและตึกพิพาทมาโดยไม่สุจริต ที่บรรยายว่าจำเลยเป็นเลขานุการและภริยาไม่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาโจทก์นั้นเป็นการบรรยายเกี่ยวกับสภาพสถานะของจำเลยหาใช่ว่าจำเลยจะได้กระทำโดยไม่สุจริตไม่ และที่บรรยายว่าลายมือชื่อของมารดาโจทก์ในหนังสือให้ความยินยอมปลอมนั้นก็มิได้กล่าวอ้างว่าจำเลยเป็นผู้ปลอมหรือร่วมรู้เห็นในการปลอมด้วย ดังนี้ เมื่อจำเลยให้การว่าจำเลยซื้อที่ดินและตึกพิพาทมาโดยสุจริตตาม

คำฟ้องและคำให้การจึงฟังเป็นยุติได้แล้วว่า ขณะที่ทำนิติกรรมการซื้อขายนั้นจำเลย ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้กระทำการโดยสุจริต โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอน ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1480คดีจึงไม่มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไป..."

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

(บุญธรรม อยู่พุก-เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

มีกฎหมายจำนวนมากที่บัญญัติเพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคลภายนอกที่สุจริต อาทิ มาตรา 157,160,238,303,316,341,1312,1299 วรรคสอง,1480 เป็นต้น ผู้ที่ได้ประโยชน์จากบทบัญญัติดังกล่าวหรือผู้ที่ต้องการโต้แย้งสิทธิของบุคคลภายนอกจะต้องบรรยายในคำคู่ความของตนให้ชัดเจนถึงประเด็นเรื่องความสุจริตด้วย มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาจำนวนมากที่วินิจฉัยถึงเรื่องนี้ทำนองเดียวกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 946/2536 นี้ กล่าวคือ 1. คดีที่จำเลยยกข้อต่อสู้ว่าสุจริตหรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1751/2498 ตามคำให้การของจำเลยอ่านรวมกันพออนุมานได้ว่าจำเลยโต้เถียงเรื่องการซื้อขายที่พิพาทว่าเป็นการไม่สุจริต ก็ถือว่าจำเลยโต้เถียงว่าโจทก์ทำการโดยไม่สุจริตแล้ว ในข้อโต้แย้งเรื่องสุจริตหรือไม่นั้น มีประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 6 บัญญัติเป็นข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลทุกคนกระทำการโดยสุจริต ฉะนั้นเมื่อจำเลยโต้เถียงว่าโจทก์กระทำการโดยไม่สุจริต จำเลยย่อมมีหน้าที่พิสูจน์แสดงหักล้างข้อสันนิษฐานนี้ ที่ดินซึ่งเป็นที่มิโฉนดเป็นหลักฐาน แม้หากจำเลยจะได้ใช้สิทธิครอบครองที่พิพาทซึ่งอยู่ภายในโฉนดมาโดยปรกษ์ต่อเจ้าของเดิมเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วก็ตาม จำเลยมิได้จดทะเบียนสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรค 2 จะยกสิทธิครอบครองอันยังมิได้จดทะเบียนนั้นเป็นข้อต่อสู้โจทก์ผู้ได้ที่มาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียนโอนซื้อขายกันต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 801-802/2500 จำเลยให้การว่า โจทก์จดทะเบียนซื้อที่ดินโดยไม่สุจริตและกล่าวต่อไปว่า ก่อนฟ้องโจทก์รังวัดที่ดินแล้ว ก่อนซื้อผู้ขายก็ได้รังวัดแล้ว จำเลยยืนยันว่าจำเลยครอบครองอยู่ ดังนี้เป็นการโต้แย้งว่า โจทก์ไม่สุจริตเพราะรู้แล้วว่าจำเลยครอบครองที่พิพาทอยู่ไม่เคลือบคลุม คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 812/2517 โจทก์ฟ้องว่าได้ซื้อที่พิพาทมาโดยสุจริต จำเลยคัดค้านการรังวัดสอบเขตโฉนดที่พิพาท ขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยเกี่ยวข้อง จำเลยให้การว่าได้ครอบครองที่พิพาทมาประมาณ 30 กว่าปี โดยความสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ที่พิพาทจะอยู่ในเขตโฉนดหรือไม่ ไม่รับรองและโจทก์ซื้อที่พิพาทโดยไม่สุจริต ดังนี้แม้ต่อมาจำเลยจะแถลงรับว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์ ก็มีทำให้ประเด็นข้อต่อสู้เรื่องการครอบครองปรกษ์จนได้กรรมสิทธิ์ของจำเลยต้องระงับไป เพราะการครอบครองปรกษ์จะเกิดขึ้นได้ก็แต่ในที่ดินของผู้อื่น ทั้งจำเลยก็ไม่ได้สละประเด็นเรื่องโจทก์ซื้อที่พิพาทโดยไม่สุจริต การที่ศาลชั้นต้นถือเอาคำแถลงรับของจำเลยดังกล่าวมาสั่งงดสืบพยานโจทก์จำเลยจึงไม่ชอบ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4995-5000/2531 โจทก์ฟ้องว่าโจทก์รับซื้อฝากที่ดินพิพาทไว้จากเจ้าของเดิม เมื่อครบกำหนดตามสัญญาเจ้าของเดิมไม่ไถ่คืน ที่พิพาทจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ดังนี้ แม้จำเลยจะให้การในส่วนที่เกี่ยวกับโจทก์รับโอนที่พิพาทเพียงว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

ตามฟ้อง เพราะโจทก์ไม่ได้ซื้อมาจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริง และสัญญาขายฝาก ไม่สมบูรณ์ ก็ย่อมหมายความว่า โจทก์ทราบที่ผู้ขายไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์แล้ว ยังรับซื้อไว้อีก พอถือได้แล้วว่า จำเลยให้การต่อสู้ว่าโจทก์รับโอนที่พิพาทโดยไม่สุจริต ไม่มีสิทธิดีกว่าจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคสอง จำเลยจึงมีสิทธินำสืบตามข้อต่อสู้ของจำเลยที่ว่า จำเลยอยู่ในที่พิพาทโดยความสงบ และโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลากว่าสิบปีแล้วหรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2491/2535 จำเลยที่ 1 ให้การไว้ว่าโจทก์ซื้อที่ดินจาก จ. โดยไม่สุจริต ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าโจทก์หรือจำเลยที่ 1 ใครมีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกว่ากันถือว่าการกำหนดครอบคลุมถึงประเด็นที่ว่าโจทก์ซื้อที่ดินพิพาทมาโดยสุจริตหรือไม่ด้วย โจทก์ซื้อที่ดินมีโฉนดจาก จ. โดยจดทะเบียนถูกต้อง ก่อนซื้อจ. บอกว่าได้ให้จำเลยที่ 1 ปลุกบ้านอยู่ในที่พิพาท และโจทก์ก็เห็นจำเลยที่ 1 ปลุกบ้านอยู่ในที่พิพาทมากกว่า 10 ปี แต่โจทก์ไม่ได้สอบถามจำเลยที่ 1 ว่าอาศัย จ. อยู่ในที่พิพาทจริงหรือไม่ถือว่าโจทก์ซื้อที่พิพาทมาจาก จ. โดยไม่สุจริต จำเลยที่ 1 ย่อมยกการครอบครองปรปักษ์ที่พิพาทขึ้นเป็นข้อต่อสู้โจทก์ได้ 2. คดีที่จำเลยมิได้ยกข้อต่อสู้เรื่องสุจริต คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1326/2499 โจทก์กล่าวในฟ้องได้ความว่าโจทก์ได้ซื้อที่มีโฉนดมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนแล้ว จำเลยต่อสู้แต่เพียงว่าได้ครอบครองมากกว่า 10 ปี ไม่ได้ต่อสู้ว่าโจทก์ได้รับโอนมาโดยไม่สุจริตเช่นนี้ คดีย่อมไม่มีประเด็นจะต้องนำสืบต่อไป คดีพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน โจทก์กล่าวในฟ้องว่ามีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่เศษ แม้ความจริงปรากฏต่อมามี 4 ไร่เศษ แต่คู่ความก็รับกันว่าที่พิพาทคือ 4 ไร่เศษ นี้แหละ ศาลสั่งให้เสียค่าขึ้นศาลครบจำนวนที่ดินแล้วศาลย่อมมีคำพิพากษาถึงที่ทั้ง 4 ไร่เศษนั้นได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1918-1926/2511 ที่ที่จำเลยพิพาทตั้งอยู่ในเขตโฉนดของโจทก์ การที่จำเลยอ้างว่าจำเลยเป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้นเพราะได้ครอบครองมาช้านาน จึงยอมใช้ยันกับโจทก์ผู้ซื้อที่ดินมาโดยสุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิโดยชอบแล้วไม่ได้ ตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรค 2 แม้โจทก์ยังมีได้เคยเข้าครอบครองที่พิพาทที่
ซื้อมา สิทธิของโจทก์ที่ได้มาโดยทางทะเบียนก็มีได้เสียไป กรณีมิใช่เรื่องที่จะเอา
หลักเรื่องผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอนมาใช้ได้ ข้อที่ว่าโจทก์ซื้อโดยสุจริตหรือไม่นั้น
ก็ได้มีข้อสันนิษฐานของกฎหมายยอมรับรู้ไว้ก่อนแล้วทั้งจำเลยไม่ได้โต้แย้งไว้ในคำ
ให้การว่า โจทก์ได้ซื้อโดยไม่สุจริตแต่อย่างไร จึงมากล่าวอ้างในชั้นฎีกาไม่ได้ และ
การสุจริตหรือไม่สุจริตในที่นี้ก็ดูได้จากตัวโจทก์ มิใช่ดูจากฝ่ายผู้ขายที่ดินให้โจทก์
ฉะนั้น ตัวผู้ขายที่ดินทางทะเบียนให้กับโจทก์จะรู้ว่าที่ดินขาดตกเป็นสิทธิของจำเลย
เพราะการครอบครองปรปักษ์ไปแล้วหรือไม่จึงไม่สำคัญ คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1120/2512 เมื่อจำเลยครอบครองที่พิพาทโดยสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็น
เจ้าของตลอดมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปีจำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาท ซึ่งจำเลยอาจ
อ้างสิทธินี้ยันเจ้าของเดิมได้ แต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299
วรรค 2 สิทธิของจำเลยอันยังมีได้จดทะเบียนนั้น จำเลยจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้โจทก์
ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์มาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิโดย
สุจริตแล้วไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 6 ให้สันนิษฐานไว้
ก่อนว่าบุคคลทุกคนทำการโดยสุจริต เมื่อจำเลยมิได้ยกข้อต่อสู้ว่า โจทก์รับโอนที่
พิพาทจากเจ้าของเดิมโดยไม่สุจริต คดีต้องฟังว่าโจทก์รับโอนกรรมสิทธิ์ที่พิพาทจาก
เจ้าของเดิมโดยสุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว จำเลยอ้างกรรมสิทธิ์ในที่
พิพาทโดยทางครอบครองตามมาตรา 1382 ยันโจทก์ไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่
944/2413 โจทก์ฟ้องขับไล่ออกจากที่ดินจำเลยให้การและฟ้องแย้งว่าได้ครอบครอง
ปรปักษ์ที่พิพาท โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่าไม่เป็นความจริงตามฟ้องแย้ง แต่เมื่อ
โจทก์ไม่ได้ยกคำให้การแก้ฟ้องแย้งว่า แม้บิดามารดาจำเลยและจำเลยได้ครอบครอง
จนได้กรรมสิทธิ์ไปแล้วก็ยกเป็นข้อต่อสู้โจทก์มิได้เพราะโจทก์เป็นผู้ที่รับโอนโดย
สุจริตเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนโดยสุจริตปัญหาที่ว่าแม้จำเลยจะได้กรรมสิทธิ์
โดยการครอบครองปรปักษ์แต่ไม่จดทะเบียนจึงยกขึ้นต่อสู้โจทก์ไม่ได้ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคสอง จึงไม่เป็นประเด็นแห่งคดีที่ศาล
อุทธรณ์จะยกขึ้นวินิจฉัยปรับแก้คดีได้ ทั้งไม่ใช่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน ข้อสังเกต คำพิพากษาศาลฎีกานี้กลับเห็นว่าเป็นหน้าที่ของ
โจทก์จะต้องยกเรื่องสุจริตขึ้นเป็นข้อต่อสู้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1414/2513 โจทก์
ฟ้องว่าที่ดินมีโฉนดเป็นของโจทก์โดยซื้อมาจากผู้มีชื่อ จำเลยอาศัยเจ้าของเดิมอยู่ใน
ที่ดินนั้น โจทก์ให้ออกไปจำเลยก็ไม่ยอมออก ขอให้ขับไล่จำเลยจำเลยให้การว่า
จำเลยได้กรรมสิทธิ์มาโดยการครอบครองปรปักษ์แล้วศาลชั้นต้นพิพากษาว่าที่พิพาท
อยู่ในเขตโฉนดของโจทก์ จำเลยซึ่งอ้างว่าครอบครองโดยปรปักษ์ก็ไม่เคยจดทะเบียน
จึงไม่อาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้โจทก์ ซึ่งได้ที่พิพาทมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนได้
ดังนี้ เมื่อจำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ได้รับโอนมาโดยไม่สุจริตไม่มีสิทธิขับไล่จำเลย ย่อม
ถือปัญหาข้อนี้ไต่ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น จำเลยย่อมยกขึ้นอ้างอิงในชั้น
อุทธรณ์ได้ ข้อสังเกต คำพิพากษาศาลฎีกานี้ข้อเท็จจริงคล้าย ๆ คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 944/2513 แต่ศาลฎีกากลับไม่พูดถึงว่าฝ่ายใดจะต้องเป็นผู้ยกเรื่องสุจริตขึ้นเป็น
ข้อต่อสู้ แต่เห็นว่ามีประเด็นโดยอาศัยคำพิพากษาของศาลชั้นต้นแล้ว คำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 299/2518 โจทก์ฟ้องว่า เมื่อปี พ.ศ. 2487 บ. ได้ยกที่ดินให้ จ. ผ. และ
โจทก์ที่ 3 โดยให้โจทก์ที่ 2 มีสิทธิเก็บกิน ต่อมา พ.ศ. 2510 จ. ยกที่ดินเฉพาะส่วน
ของตนให้โจทก์ที่ 2 และใน พ.ศ. 2513 ผ. ขายที่ดินเฉพาะส่วนของตนให้แก่โจทก์ที่
1 ประมาณ พ.ศ. 2505 จำเลยได้ทำไร่รูกกล้าเข้ามาในที่ดินของโจทก์ โจทก์หักทวง
จำเลยหยุดทำ ต่อมาเดือนพฤศจิกายน 2510 จำเลยทำไร่ขึ้นใหม่ต่อจากที่ทำไร่รูกกล้า
เข้ามาในที่ดินของโจทก์ เนื้อที่พิพาทประมาณ 2 ตารางวา โจทก์ห้ามก็ไม่เชื่อฟังขอ
ให้จำเลยรื้อถอนไร่ที่รูกกล้า จำเลยให้การต่อสู้ว่า จำเลยได้ครอบครองที่ดินพิพาทมา
เกิน 10 ปี ได้กรรมสิทธิ์โดยทางครอบครองแล้วศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาท
ว่า ฝ่ายจำเลยได้ครอบครองที่พิพาทโดยปรปักษ์มาดังข้อต่อสู้หรือไม่ ดังนี้ ตาม
คำฟ้องของโจทก์มิได้กล่าวอ้างว่าโจทก์ที่ 1 ได้ซื้อที่พิพาทเฉพาะส่วนของ ผ. มาโดย

สุจริตและจดทะเบียนโดยสุจริต จำเลยจึงมิได้ให้การต่อสู้ว่าโจทก์ที่ 1 ชื่อที่พิพาท เฉพาะส่วนดังกล่าวไว้โดยไม่สุจริต ประเด็นข้อพิพาทของคดีจึงมีประเด็นเดียวตามที่ ศาลชั้นต้นกำหนด และไม่มีประเด็นเรื่องโจทก์ที่ 1 ชื่อที่พิพาทเฉพาะส่วนของ ผ. ไว้ โดยสุจริต และจดทะเบียนโดยสุจริตหรือไม่ การที่ศาลชั้นต้นหยิบยกข้อที่ไม่ มี ประเด็นดังกล่าวขึ้นวินิจฉัย จึงเป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องนอกประเด็น ไม่ชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 แม้ศาลชั้นต้นจะหยิบยกประเด็น ข้อนี้ขึ้นวินิจฉัย ก็ต้องถือว่าไม่มีประเด็นในชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกา คู่ความจะหยิบยก ขึ้นเป็นประเด็นอุทธรณ์ฎีกาต่อมาหาได้ไม่ และแม้ศาลอุทธรณ์จะวินิจฉัยในประเด็น ข้อนี้ ก็เป็นการวินิจฉัยที่ไม่ชอบ ศาลฎีกาจึงไม่จำต้องวินิจฉัยในปัญหาที่เกี่ยวกับ ประเด็นดังกล่าว ข้อสังเกต คำพิพากษาศาลฎีกานี้เหมือนคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 944/2513 ที่โจทก์ต้องเป็นผู้ยกเรื่องความสุจริตขึ้นต่อสู้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 590/2521 ฟ้องของโจทก์กล่าวว่าโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด โจทก์ได้นำเจ้าพนักงานไปรังวัดแบ่งแยกที่ดินของโจทก์ จำเลยคัดค้านและชี้เขต ที่ดินของจำเลยรุกล้ำเข้ามาในที่ดินของโจทก์ประมาณ 200 ตารางวา ขอให้พิพากษา ว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์ จำเลยให้การว่าที่พิพาทอยู่ในที่ดินมีโฉนดซึ่งมารดาจำเลย ยกให้ และจำเลยครอบครองที่พิพาทมาเกิน 10 ปีจนได้กรรมสิทธิ์โดยทางครอบ ครอบแล้ว ดังนี้ คำฟ้องของโจทก์มิได้กล่าวอ้างว่าโจทก์ได้ซื้อที่พิพาทมาโดยเสียค่า ตอบแทนและได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตจำเลยจึงมิได้ให้การต่อสู้ว่าโจทก์ชื่อที่ พิพาทมาโดยไม่สุจริต ตามคำฟ้องของโจทก์และคำให้การของจำเลยประเด็นข้อ พิพาทของคดีจึงมีตามที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้ว่า ที่พิพาทอยู่ในโฉนดของโจทก์หรือ ของจำเลย และฝ่ายจำเลยได้ครอบครองที่พิพาทโดยปรักษ์จนได้กรรมสิทธิ์หรือไม่ ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าที่พิพาทอยู่ในเขตโฉนดของโจทก์ แต่จำเลยได้ครอบครองด้วย เจตนาเป็นเจ้าของมากกว่า 10 ปีจนได้กรรมสิทธิ์แล้ว โจทก์จดทะเบียนชื่อที่พิพาท โดยไม่สุจริต แม้สิทธิของจำเลยผู้ได้มานั้นยังมิได้จดทะเบียนก็ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้

โจทก์ได้ พินิจพิจารณาฟ้องโจทก์ เช่นนี้เป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องนอกประเด็นไม่ชอบ ด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 คู่ความจะยกปัญหานี้ขึ้น เป็นประเด็นอุทธรณ์ฎีกาต่อมาไม่ได้ แม้ศาลอุทธรณ์จะได้วินิจฉัยให้ก็เป็นการวินิจฉัย ที่ไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในปัญหาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคสอง ที่โจทก์ฎีกาขึ้นมาอีกเมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยได้ครอบครองที่พิพาทจนได้กรรมสิทธิ์ตามมาตรา 1382 แล้ว โจทก์ก็ต้องแพ้ คดี ข้อสังเกต คำพิพากษาศาลฎีกานี้ เห็นว่า โจทก์ต้องเป็นผู้ยกเรื่องสุจริตขึ้นต่อสู้ และขอโปรดดูหมายเหตุตอนท้ายของอาจารย์จิตติติงศภักดิ์ด้วย คำพิพากษาศาล ฎีกาที่ 831/2525 โจทก์ฟ้องว่าจำเลยปลูกบ้านและรั้วรुकล้าที่ดินพิพาทของโจทก์ จำเลยให้การว่าได้กรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ มิได้ให้การว่า เป็นกรณีปลูกบ้านรुकล้าที่ดินพิพาทของโจทก์ โดยสุจริตคดีจึงไม่มีประเด็นให้ต้อง วินิจฉัยว่า จำเลยมีสิทธิใช้ที่ดินพิพาทของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ มาตรา 1312 หรือไม่ แม้จำเลยซึ่งเป็นเจ้าของบ้านและรั้วที่รुकล้าที่พิพาทไม่ ได้เป็นผู้ปลูกบ้านและรั้วก็ตามโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่พิพาท ก็มีสิทธิที่จะ เรียกเอาที่พิพาทคืนจากจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 โดยให้จำเลยรื้อถอนบ้านและรั้วออกไปได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 291/2526 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1312 วรรคแรก เป็นบทบัญญัติที่จำกัด อำนาจกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของบุคคลไว้ว่า ถ้าบุคคลภายนอกสร้างโรงเรือนรुकล้า เข้าไปในที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นโดยสุจริต บุคคลภายนอกนั้นเป็นเจ้าของ โรงเรือนที่สร้างขึ้น ดังนั้น ถ้าจำเลยประสงค์จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรานี้ ก็ เป็นหน้าที่ของจำเลยที่จะต้องกล่าวอ้างความข้อนี้ขึ้นมา เมื่อจำเลยมิได้ให้การต่อสู้ว่า จำเลยได้ปลูกสร้างโรงเรือนโดยสุจริต คดีจึงไม่มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยถึง คำ พิพากษาศาลฎีกาที่ 2746/2529 จำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบ ครอบปรปักษ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 เป็นการได้ทรัพย์สิน

สิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม เมื่อยังไม่ได้จดทะเบียนการได้มาจำเลยจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้โจทก์ผู้ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วหาได้ไม่ตาม มาตรา 1299 วรรคสอง ทั้งตามมาตรา 6 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลทุกคนกระทำการโดยสุจริต เมื่อจำเลยมิได้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ว่าโจทก์รับโอนที่ดินมีโฉนดมาจาก ช. โดยไม่สุจริต จึงต้องฟังว่าโจทก์ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว จำเลยจึงอ้างกรรมสิทธิ์ในที่พิพาทอันเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินที่จำเลยได้มาโดยการครอบครองปรปักษ์ยันโจทก์ไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 700/2530 โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยอ้างว่าโจทก์ซื้อที่พิพาทมาจากเจ้าของเดิม ซึ่งจำเลยปลูกบ้านลงบนที่ดินดังกล่าวโดยอาศัยสิทธิของเจ้าของเดิม เมื่อจำเลยเห็นว่าโจทก์ซื้อที่พิพาทมาโดยไม่สุจริตและไม่ได้เสียค่าตอบแทน จำเลยจะต้องให้การเป็นประเด็นไว้ การที่จำเลยฟ้องแย้งขอให้ศาลพิพากษาว่าจำเลยเป็นเจ้าของที่ดิน แม้โจทก์จะให้การแก้ฟ้องแย้งโดยยกเรื่องซื้อที่พิพาทโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนขึ้นมาด้วย ก็เป็นเพียงยืนยันคำฟ้องของโจทก์ว่าโจทก์ซื้อที่พิพาทจากเจ้าของเดิมโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น หากเป็นผลให้เกิดประเด็นดังกล่าวขึ้นมาไม่เมื่อศาลชั้นต้นทำการชี้สองสถานมิได้กำหนดประเด็นข้อนี้ไว้ จำเลยก็หาได้โต้แย้งคัดค้านอย่างใดไม่ จำเลยจะมาโต้แย้งว่าควรมีประเด็นข้อนี้ในชั้นอุทธรณ์และฎีกาหาได้ไม่ ข้อสังเกต โปรดดูหมายเหตุของนายมานิตย์สุธาพร ท้ายคำพิพากษาศาลฎีกานี้ ในหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2530 เล่ม 4 หน้า 52-58 ประกอบด้วย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2869/2532 โจทก์นำยัดที่พิพาทเพื่อบังคับจำนอง ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ปล่อยการยัดอ้างว่าได้ครอบครองปรปักษ์ในที่พิพาทจนได้กรรมสิทธิ์แล้ว แต่เมื่อผู้ร้องไม่ได้จดทะเบียนสิทธิของตนไว้ ทั้งไม่ได้กล่าวอ้างว่าโจทก์รับจำนองที่พิพาทไว้โดยไม่สุจริตเพื่อตั้งประเด็นไว้ในคำร้อง จึงฟังได้ว่าโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นผู้ได้มาซึ่งสิทธิจำนองที่พิพาทโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้

จดทะเบียนสิทธินั้นแล้วโดยสุจริต โจทก์ย่อมได้รับความคุ้มครองในสิทธิแห่งตนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคสอง ผู้ร้องไม่มีสิทธิที่จะขอให้
ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด ทวีประจวบลาภ